RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 226065 - PA (2025/0416569-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO**
RECORRENTE	:	ANDERSON LORRAN NUNES DE DEUS
ADVOGADOS	:	DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM - PA003555
		MICHELE ANDREA TAVARES BELEM - PA015873
		LUIS FELIPPE DE CASTRO SANTOS - PA030580
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO

Trata-se de recurso em *habeas corpus* com pedido liminar interposto por ANDERSON LORRAN NUNES DE DEUS contra acórdão oriundo do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (HC n. 0813437-40.2025.8.14.0000).

Depreende-se dos autos que o recorrente foi pronunciado, como incurso no art. 121, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

Impetrado prévio *writ* na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 130/131):

> Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACESSO TARDIO A PROVAS PRODUZIDAS EM MEDIDAS CAUTELARES SIGILOSAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA NULIDADE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, visando à declaração de nulidade dos atos processuais desde a fase de apresentação da resposta à acusação. A impetração fundamenta-se na alegada inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o acesso extemporâneo a provas cautelares sigilosas — interceptações telefônicas e telemáticas, quebras de sigilo bancário e de dados, buscas e apreensões — que somente foram disponibilizadas à defesa após a dissolução do Conselho de Sentença. O juízo de origem reconheceu parcialmente a nulidade, anulando os atos a partir da fase do art. 422 do CPP, mas mantendo válidos os atos anteriores, inclusive a decisão de pronúncia.

Edição nº 293 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026 Publicação: quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53783769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/02/2026 19:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/02/2026. Código de Controle do Documento: 444f3e03-cf01-477e-a6e6-2f6cc31bf367

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de acesso oportuno às provas produzidas em medidas cautelares sigilosas, posteriormente utilizadas em plenário, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais a partir da resposta à acusação, ou se é válida a solução adotada pelo juízo a quo de anular o processo apenas a partir da fase prevista no art. 422 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo admitida sua presunção com base em alegações genéricas de cerceamento de defesa.

2. O juízo de origem reconheceu a irregularidade e adotou providência mitigadora eficaz ao anular os atos a partir da fase do art. 422 do CPP, dissolver o Conselho de Sentença e franquear nova oportunidade de atuação à defesa, com possibilidade de requerer diligências, arrolar testemunhas e refazer sua estratégia defensiva.

3. A defesa não comprova em que medida o conhecimento prévio dos elementos sigilosos teria impactado a decisão de pronúncia ou inviabilizado tese ou diligência relevante, o que afasta o reconhecimento de nulidade absoluta dos atos instrutórios.

4. A anulação total do processo, sem demonstração de vantagem concreta à defesa, revela-se medida desproporcional, prejudicial à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional.

5. A manifestação ministerial de primeiro grau, ainda que favorável à nulidade ampla, não vincula o órgão julgador no exercício do controle da legalidade processual.

6. Precedentes do STF reafirmam que a nulidade depende da demonstração do prejuízo efetivamente sofrido pela parte, nos termos da regra do “pas de nullité sans grief”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A anulação parcial dos atos processuais a partir da fase do art. 422 do CPP, com nova oportunidade de produção de prova oral e estratégia defensiva, supre a irregularidade decorrente do acesso tardio a provas sigilosas.

2. A ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade dos atos anteriores à pronúncia.

3. A declaração de nulidade no processo penal exige prova efetiva do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo incabível sua presunção com base em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 422 e 563. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 218.539-AgR, Rel. Min.

Alexandre de Moraes, Primeira Turma, D Je 20.09.2022; STF, RHC nº 125.242-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, D Je 15.03.2017; STF, RHC nº 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, D Je 01.02.2016; STF, HC nº 249.940/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.02.2025, D Je 21.02.2025.

Nesta impetração, a defesa sustenta que o recorrente está submetido a constrangimento ilegal, consubstanciado na produção de diversas provas, de forma sigilosa, tendo sido obstado o acesso à defesa durante a instrução, o que somente ocorreu durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz que, "*no presente caso, tratam-se de provas substanciais colhidas em procedimentos cautelares apensados, tais como interceptações telefônicas e telemáticas, afastamento de sigilo bancário, e representações por busca e apreensão, cujo conteúdo jamais foi oportunamente disponibilizado à defesa técnica. Esses elementos nunca foram incorporados ao processo principal, tampouco submetidos a contraditório. Portanto, não foram objeto de análise, contestação ou impugnação, o que caracteriza vício insanável*" (e-STJ fls. 146/147).

Assinala que "*o fato de a defesa ter sido privada do acesso tempestivo à integralidade dos elementos probatórios que embasam a acusação compromete a idoneidade do processo penal como instrumento ético, leal e paritário, afetando de forma grave sua legitimidade e reduzindo significativamente a capacidade defensiva de refutar a acusação no momento oportuno*" (e-STJ fl. 147).

Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão do andamento do processo na origem.

No mérito, pretende a "declaração de nulidade dos atos processuais, determinando-se o retorno do feito à fase de resposta à acusação" (e-STJ fl. 150).

O pedido liminar foi deferido para **para suspender o andamento do Processo n. 0813437-40.2025.8.14.0000, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA** (e-STJ fls. 157/160).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

Decido.

A controvérsia reside na extensão da nulidade decorrente da ausência de acesso da defesa, em tempo oportuno, ao conteúdo de interceptações telefônicas, telemáticas e quebras de sigilo bancário que instruíram a investigação.

Conforme bem pontuado pela douta Subprocuradora-Geral da República, o direito ao contraditório e à ampla defesa não se satisfaz com o acesso meramente formal aos autos, mas exige que tal acesso ocorra em momento que permita à defesa técnica influenciar a formação do convencimento do magistrado desde o início da instrução.

O acesso aos elementos de prova colhidos em sede cautelar somente após a dissolução do Conselho de Sentença configura cerceamento de defesa intransponível. A resposta à acusação (art. 396-A do CPP) e a audiência de instrução são momentos cruciais onde a defesa poderia ter explorado contradições ou elementos favoráveis contidos nas provas sigilosas agora reveladas.

Dessa forma, a decisão do juízo de origem, que anulou o feito apenas a partir da fase do art. 422 do CPP, não sana o vício.

Diferente do que entendeu o Tribunal *a quo*, o prejuízo é manifesto. A defesa foi privada de utilizar tais elementos para contestar a própria decisão de pronúncia. A paridade de armas foi rompida, uma vez que a acusação detinha o pleno conhecimento dos dados enquanto a defesa não teve acesso aos elementos de provas já existentes.

Nesse sentido:

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 - AUTOS DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL PELO AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS DO PACIENTE JÁ ENCERRADOS - GARANTIA DE ACESSO ÀS PEÇAS JÁ DOCUMENTADAS E FINALIZADAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA NA CORTE DE ORIGEM PARA QUE SEJA DISPONIBILIZADO AO IMPETRANTE O AMPLO ACESSO AOS REFERIDOS PROCESSOS. CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO PRESUMIDO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
>
> 1. O objeto do recurso ordinário não diz respeito ao reconhecimento da nulidade da ação penal por cerceamento de defesa (acesso às provas obtidas na investigação criminal), pois a nulidade já foi reconhecida pela Corte de origem no julgamento do habeas corpus originário - necessidade de disponibilizar à defesa todo o conteúdo investigatório.
>
> 2. No entanto, deve-se resguardar a efetividade da declaração de cerceamento de defesa, pois o acusado foi prejudicado (prejuízo presumido) nas suas teses defensivas, pois não conhecia o conteúdo da prova colhida e o seu acesso só ocorreu quando já encerrrada a instrução criminal.
>
> 3. Tratando-se de uma violação grave, concernente à lisura do devido processo legal, haverá uma nulidade absoluta, que não poderá ser convalidada

e o ato deverá ser refeito. Neste caso, não se pode falar em preclusão, pois o vício coloca em risco a legitimidade e a credulidade de direitos e garantias fundamentais. Poderá, portanto, ser alegado em qualquer momento e independente da demonstração de prejuízo. (REsp 1511544/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015) 4. Desse modo, não há sentido permitir à defesa técnica o acesso à integralidade das investigações realizadas pela polícia judiciária e pelo Ministério Público e, no mesmo momento, entender que estas provas ali colhidas não teriam importância para o deslinde da ação penal, mas tão somente para efetuar a prisão preventiva do paciente.

Assim, o exame do conteúdo dessas informações colhidas na investigação sigilosa caberá ao Juízo de primeiro grau, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo, pois, ser renovada a instrução criminal.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 160.940/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso em *habeas corpus* para **declarar a nulidade dos atos processuais ocorridos após a citação**, inclusive, garantindo-se ao recorrente a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação.

Determino, ainda, seja **assegurado à defesa o acesso integral** a todos os apensos de medidas cautelares (interceptações, quebras de sigilo e buscas) antes da prática de qualquer novo ato processual.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Edição nº 293 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026 Publicação: quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53783769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/02/2026 19:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/02/2026. Código de Controle do Documento: 444f3e03-cf01-477e-a6e6-2f6cc31bf367